



PARECER JURÍDICO

Responsabilidade Civil por Acidente de Trânsito
Danos Materiais, Lucros Cessantes e Danos Morais

■ MODELO ILUSTRATIVO — Caso fictício para fins de apresentação do serviço AdvogaJá

Consulente:	João da Silva (nome fictício)	Protocolo:	ADV-260101-0001-4.92-1
Área:	Responsabilidade Civil — Direito Civil	Data:	Janeiro de 2026
Advogado:	Dr. [Nome], OAB/RJ [número]		

I. EMENTA

RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito. Colisão traseira em via pública. Presunção relativa de culpa do condutor que colide na traseira do veículo à frente. Danos materiais (dano emergente e lucros cessantes) e danos morais configurados. Solidariedade do proprietário do veículo que o cede a terceiro. Direito à reparação integral. Prazo prescricional de 3 anos. Vias extrajudicial e judicial disponíveis.

II. RELATÓRIO

O consulente João da Silva (nome fictício) nos trouxe a seguinte situação para análise jurídica:

Em janeiro de 2026, conduzia seu veículo (Volkswagen Gol, placa fictícia ABC-1234) em velocidade regular pela Avenida das Américas, bairro Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, quando foi surpreendido por colisão traseira praticada por terceiro (denominado Causador), condutor de veículo Fiat Uno (placa fictícia XYZ-9876), de propriedade de seu empregador (Empresa Fictícia S/A).

Em decorrência do impacto, o consulente sofreu: **(i)** danos materiais ao veículo no valor de R\$ 4.800,00, conforme orçamento de oficina autorizada; **(ii)** despesas médicas de R\$ 1.200,00 com consultas, exames e medicamentos; **(iii)** afastamento do trabalho por 10 dias úteis, com perda de renda de R\$ 2.000,00; e **(iv)** abalos psicológicos e constrangimentos decorrentes do evento.

Foi lavrado Boletim de Ocorrência (BO nº 2026.001.000001 — fictício). O Causador admitiu verbalmente a responsabilidade no local, recusando-se a ressarcir os danos extrajudicialmente. O consulente busca compreender seus direitos e as vias disponíveis para obter reparação integral.



III. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

3.1. Elementos Configuradores da Responsabilidade Civil

A responsabilidade civil subjetiva exige a conjugação de quatro elementos: **conduta, dano, nexo de causalidade e culpa**. Todos estão configurados na hipótese apresentada.

A colisão traseira estabelece presunção relativa de culpa do condutor que atinge o veículo à frente — presunção fundada no dever de guardar distância de segurança. O STJ consolidou:

"Em regra, presume-se a culpa do motorista que colide com a traseira de outro veículo, pois tal fato denota desrespeito à distância de segurança e/ou imprudência na direção." (STJ, REsp 1.701.040/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06/02/2018)

3.2. Danos Materiais: Dano Emergente e Lucros Cessantes

Os danos materiais abrangem dano emergente (o que se perdeu) e lucros cessantes (o que se deixou de ganhar), nos termos do art. 402 do Código Civil.

Categoria	Descrição	Valor (R\$)
Dano emergente	Conserto do veículo (orçamento de oficina autorizada)	4.800,00
Dano emergente	Despesas médicas (consultas, exames, medicamentos)	1.200,00
Lucros cessantes	Renda não auferida durante 10 dias de afastamento	2.000,00
TOTAL MATERIAL		8.000,00

3.3. Danos Morais: Configuração e Parâmetros de Quantificação

O dano moral decorre do sofrimento, do abalo psicológico e dos constrangimentos experimentados pelo consulente. O afastamento de 10 dias, as dores físicas e o impacto na rotina ultrapassam o patamar do mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

O STJ reconhece o dano moral em acidentes com afastamento e impacto efetivo — conforme o **AgInt no AREsp 1.889.453/SP** (2024), em que afastamento de 10 dias resultou em indenização de R\$ 8.000,00 — distinguindo essas situações do mero dissabor de acidentes sem vítima (REsp 1.512.001/SP, 4ª Turma, j. 2018).

Com base nos parâmetros do TJRJ para casos análogos (colisão traseira com afastamento inferior a 30 dias), estima-se valor entre **R\$ 5.000,00 e R\$ 15.000,00**, a ser fixado pelo juízo competente observando proporcionalidade e razoabilidade.

3.4. Solidariedade do Proprietário do Veículo



A Empresa Fictícia S/A responde solidária e objetivamente pelos danos causados pelo veículo de sua propriedade — independentemente de vínculo empregatício. O STJ é firme:

"A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor, pouco importando que ele não seja seu empregado ou preposto." (STJ, AgInt no AREsp 1.243.238/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20/02/2019)

A solidariedade amplia significativamente as garantias do consulente: caso o Causador não disponha de patrimônio suficiente, a execução pode recair sobre os bens da Empresa.

3.5. Prazo Prescricional

A pretensão prescreve em **3 anos**, contados do conhecimento do dano (CC, art. 206, § 3º, V). Prazo final: **janeiro de 2029**. Recomenda-se agir com brevidade para preservar provas e testemunhos.

3.6. Vias Disponíveis para Reparação

Via	Características	Recomendação
Notificação extrajudicial	Formaliza os danos e o prazo para composição. Célere, menos onerosa, preserva relações.	1ª tentativa
Juizado Especial Cível (JEC)	Causas até 40 salários mínimos. Rito simplificado, gratuidade, sem advogado obrigatório.	Se extrajudicial falhar
Ação Ordinária	Rito comum. Indicada para causas de maior valor ou que demandem perícia.	Para casos de maior valor

IV. CONCLUSÃO

1. A responsabilidade civil do Causador está integralmente configurada — conduta, dano, nexo causal e culpa presentes e documentáveis.
2. Os danos materiais totalizam **R\$ 8.000,00**, sujeitos a complementação mediante documentação adicional.
3. Os danos morais estimam-se entre **R\$ 5.000,00 e R\$ 15.000,00**, conforme parâmetros do TJRJ para casos análogos.
4. A Empresa Fictícia S/A responde solidária e objetivamente, ampliando as garantias de reparação do consulente.
5. O prazo prescricional vence em **janeiro de 2029** — recomenda-se agir com brevidade para preservar provas.



AdvogaJá

ADVOCACIA INTELIGENTE

*Seu Direito ao alcance
de uma mensagem.*

advogaja.com.br

■ MODELO ILUSTRATIVO — Documento fictício destinado exclusivamente à apresentação do serviço AdvogaJá

Página 4

6. Recomenda-se o envio imediato de **notificação extrajudicial** formalizando os danos e o prazo de 15 dias para composição amigável, seguido de ação judicial se necessário.

Este é o parecer, salvo melhor juízo.

Rio de Janeiro, janeiro de 2026.

Dr. [Nome do Advogado]

OAB/RJ [número]

Advogado responsável pelo parecer

Parecer elaborado pelo serviço AdvogaJá | advogaja.com.br

■ MODELO ILUSTRATIVO — Documento fictício destinado exclusivamente à apresentação do serviço AdvogaJá